

Antrag-Paket: Gartenhaus

Am Schützenheim 3, 92237 Sulzbach-Rosenberg · erstellt am 4. Oktober 2026 mit Passt.

Orientierung, keine Genehmigung. Verbindlich entscheidet die Bauaufsichtsbehörde.
Die Zeichnungen sind Skizzen aus den eingegebenen Maßen – keine amtlichen Bauvorlagen.

Hier braucht es einen Bauantrag.

Ergebnis der Prüfung: Zu groß für ohne Genehmigung. Dein Gartenhaus hat 78,2 m³ umbauten Raum. Ohne Bauantrag gehen bis 75 m³.

Gründe

- Größer als die Grenze für verfahrensfreie Vorhaben. BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1
- An der Grenze ist die mittlere Wandhöhe über 3 m. BayBO Art. 6 Abs. 7

Nächste Schritte

- Liegt das Grundstück in einem Bebauungsplan, kann statt der Genehmigung die Genehmigungsfreistellung gelten (BayBO Art. 58 Abs. 1 und 2). Ob es einen gibt, ist noch offen. BayBO Art. 58 Abs. 1 und 2 · offen
- Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Verfahren u. a. Planungsrecht, Abstandsflächen (Art. 6), örtliche Bauvorschriften und beantragte Abweichungen. BayBO Art. 59
- Bauantrag schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde, mit allen Bauvorlagen; Bauherr und Entwurfsverfasser unterschreiben. BayBO Art. 64
- Die Abstandsflächen sind nicht eingehalten: Den Abweichungsantrag mit dem Bauantrag stellen. BayBO Art. 63 Abs. 1 und 2
- Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind Lageplan und Bauzeichnungen zur Zustimmung vorzulegen; die Zustimmung bedarf der Schriftform. Der Nachbar-Link von Passt. ersetzt diese Unterschrift nicht. BayBO Art. 66 Abs. 1
- Zuständig ist die untere Bauaufsichtsbehörde (Stadt oder Landratsamt) – vorher anrufen und fragen, ob sie den Digitalen Bauantrag anbietet. Passt.-Hinweis · offen

Entwurfsverfasser nötig: Architekt/in oder in die Liste der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau eingetragene/r Ingenieur/in. BayBO Art. 61 Abs. 1 und 2
Offen: Ob ein Gartenhaus unter die erweiterten Gruppen nach Art. 61 Abs. 3 fällt, sagt der Wortlaut nicht ausdrücklich – bei der Bauaufsichtsbehörde nachfragen.

Vorhaben

Breite × Tiefe	5,00 × 4,60 m (23,0 m²)
Wandhöhe (Traufe)	3,40 m
Dach	Flachdach
Brutto-Rauminhalt	78,2 m³ (mit Dachraum, berechnet)
Lage (EPSG:25832)	Mitte 699294.00 / 5487168.40, Drehung -51,5°
Grundstücksgrenze	Demo – nicht amtlich

So wurde geprüft

- Ohne Baugenehmigung bis 75 m³ umbauten Raum. Deins: 78,2 m³ BayBO Art. 57
- Abstand nach Nordwesten: 0,04 m berechnet
- An der Nordwestgrenze belegt: 4,7 von 9 m BayBO Art. 6
- An der Südwestgrenze belegt: 5,0 von 9 m BayBO Art. 6
- So nah an der Grenze nur bis 3 m Wandhöhe. Deine: 4,11 m BayBO Art. 6
- Kein Aufenthaltsraum, keine Feuerstätte, Innenbereich Annahme
- Wandhöhe über dem Gelände gemessen (DGM1) amtlich
- Bebauungsplan: noch nicht geprüft offen
- Grundstücksgrenze für die Demo nach der Flurkarte nachgezeichnet Demo
- Gemeindecassungen können andere Abstände festlegen offen

Checkliste Unterlagen

Unterlage	Quelle	Nötig	Passt.
Auszug aus dem Katasterwerk (Flurkarte, mind. 50 m Umkreis) Beglaubigt oder über das automatisierte Abrufverfahren – beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Passt. hat keine amtlichen Flurstücke.	BauVorIV § 3 Nr. 1, § 7 Abs. 1 und 2	nötig	selbst besorgen
Lageplan auf Grundlage des Katasterauszugs (nicht kleiner als 1:1000) Passt. liefert eine Skizze mit Außenmaßen, Abständen zu den Grenzen, Abstandsflächen und den Höhen der Nachbarhäuser aus LoD2. Keine amtliche Lageplanunterlage.	BauVorIV § 3 Nr. 1, § 7 Abs. 2 und 3	nötig	Skizze von Passt.
Bauzeichnungen 1:100: Grundriss, Schnitt, Ansichten Passt. zeichnet Grundriss, Ansichten und Schnitt aus deinen Maßen, mit Wandhöhe nach Art. 6 Abs. 4 und Dachneigung. Baustoffe, Farben, Gründung und Fenster ergänzt der Entwurfsverfasser.	BauVorIV § 3 Nr. 2, § 8	nötig	Skizze von Passt.
Baubeschreibung mit Gebäudeklasse, Höhe und Baukosten Passt. trägt Nutzung, Maße, Brutto-Rauminhalt 78,2 m³ ein. Gebäudeklasse: freistehend bis 7 m Höhe → voraussichtlich Gebäudeklasse 1 (Art. 2 Abs. 3), vom Entwurfsverfasser zu bestätigen. Baukosten trägst du ein.	BauVorIV § 3 Nr. 3, § 9	nötig	Angaben von Passt.
Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung Nur im Geltungsbereich eines Bebauungsplans mit entsprechenden Festsetzungen.	BauVorIV § 3 Nr. 7	wenn zutreffend	selbst besorgen
Erklärung über die Übernahme einer Abstandsfläche Nur wenn die Abstandsfläche auf das Nachbargrundstück reicht und der Nachbar zustimmt.	BauVorIV § 3 Nr. 8, BayBO Art. 6 Abs. 2 Satz 3	wenn zutreffend	selbst besorgen
Abweichungsantrag mit Begründung Passt. listet, wovon abgewichen wird (BayBO Art. 6 Abs. 7). Die Begründung schreibst du oder der Entwurfsverfasser.	BauVorIV § 3 Nr. 9, BayBO Art. 63 Abs. 2	nötig	Angaben von Passt.
Nachweis der Standsicherheit Vorzulegen nur bei Sonderbauten; ein Gartenhaus oder Carport ist in der Regel kein Sonderbau.	BauVorIV § 3 Nr. 4	in der Regel nicht	selbst besorgen
Unterschriften der Nachbarn auf Lageplan und Bauzeichnungen Schriftlich. Im Bauantrag ist anzugeben, ob zugestimmt wurde.	BayBO Art. 66 Abs. 1	nötig	selbst besorgen

Bauantragsformular, unterschrieben von Bauherr und Entwurfsverfasser Amtliche Vordrucke des Staatsministeriums verwenden, oder den Digitalen Bauantrag. Auf Papier dreifach, zweifach wenn die Gemeinde selbst Bauaufsichtsbehörde ist (BauVorlV § 2).	BayBO Art. 64 Abs. 4, BauVorlV § 1 Abs. 3	nötig	selbst besorgen
--	---	-------	--------------------

Offizielle Stellen

- Digitaler Bauantrag Bayern:
https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/digitaler_bauantrag/index.php
- Bauantragsformulare:
<https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/bauantragsformulare/index.php>
- Bauvorlagenverordnung: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBauVorlV2008> ·
 Bayerische Bauordnung: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO>

Lageplan-Skizze

SKIZZE – keine amtliche Lageplanunterlage (BauVorIV § 7). Grundlage: selbst gesetzte Grundstücksgrenze, amtliche Gebäude (LoD2) und Gelände (DGM1).



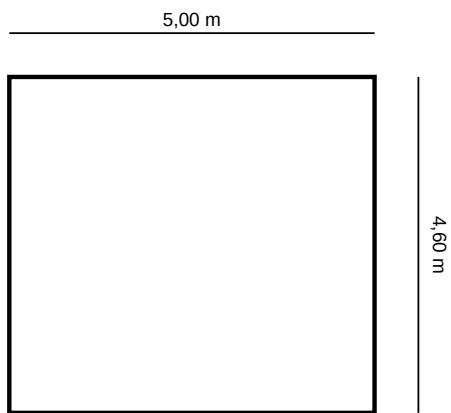
Lageplan-Skizze Gartenhaus · 1:500 bei Druck in Originalgröße

SKIZZE – keine amtliche Lageplanunterlage (BauVorIV § 7).

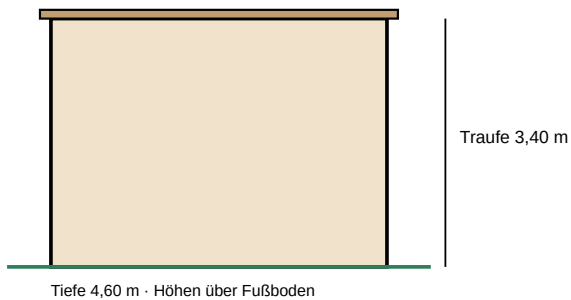
Grenze: Demo · Gebäude: amtlich (LoD2), TH/FH = Trauf-/Firsthöhe · Abstände berechnet

Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de

Grundriss und Schnitt



Grundriss Gartenhaus · 1:100 · Skizze aus den Maßen



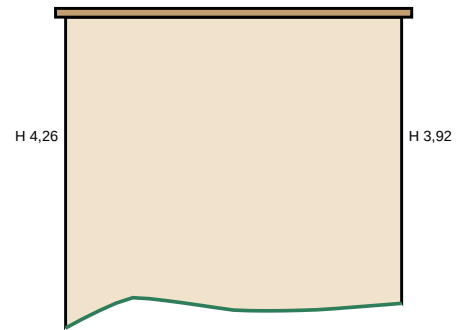
Tiefe 4,60 m · Höhen über Fußboden

Schnitt quer · 1:100 · Skizze aus den Maßen, ohne Gründung und Aufbauten

Ansichten



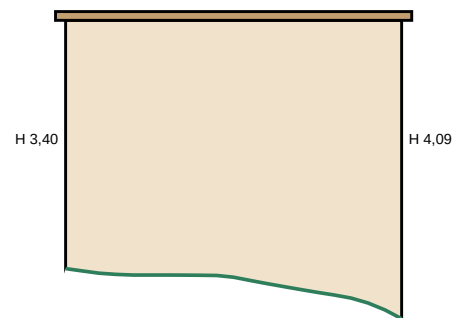
Ansicht Südwest · Wand 5,00 m



Ansicht Südost · Wand 4,60 m



Ansicht Nordost · Wand 5,00 m



Ansicht Nordwest · Wand 4,60 m

Ansichten 1:100 · grüne Linie: Gelände aus DGM1 (amtlich) · H = Wandhöhe nach BayBO Art. 6 Abs. 4 an den Wandenden (berechnet)

Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de (LoD2, Hausumringe, DGM1, DOP20; CC BY 4.0)

Quasigeoid GCG2016: © BKG (CC BY 4.0)

Gesetzestexte: BayBO, BauVorIV, GaStellV (amtliche Werke, § 5 UrhG); Wortlaut verglichen, siehe docs/recht/

Orientierung, keine Genehmigung. Verbindlich entscheidet die Bauaufsichtsbehörde.

SKIZZE – keine amtliche Lageplanunterlage (BauVorIV § 7). Grundlage: selbst gesetzte Grundstücksgrenze, amtliche Gebäude (LoD2) und Gelände (DGM1).

Grenzwerte noch nicht von einer Fachperson geprüft (limits.json, geprueft: false).

Schema passt.antragspaket/1, Passt. 0.4.0